

מסורת הש"ס

(א) מעשרות פ"ד מ"ג, (ב) [מיפת עשרה לית' במשנה], (ג) מעשרות פ"ב מ"ד, (ד) [נטיל לז' וס"ג], (ה) תרומות פ"ח מ"ג, (ו) [נל] יגמור מתניתין רבי נתן דתנא ר' נתן אומר כו' כ"ל מהר"מן], (ז) תוספתא דמעשרות פ"ג וחס איתא המעביר ע"ש], (ח) [לקציעות הגר"א], (ט) [דף לד:], (י) [ע"ב], (י) דלעולם אפי' מותרו חזר קובע כ"ל,



(א) גב' ולא כשאמר יגמור

כ"ל ויפיות ר' אליעזר נתחק: (ב) תוב' ד"ה ולא כשאמר ר' אליעזר יגמור בשבת יגמור אלא כו' וא"ת כ"ל: (ג) ד"ה אחד שבת וכו' אינו קובע אלא כ"ל ויפיות אינו קובע נמחק:

והלל מוטריו חוזר. היכי מציית למימר דקציעותא משום דבורא הוא והלל אפי' נוטל הרבה מן הטביל בחול ונותן לפניו דמחוי דקציע ליה באכילה מרובה אס דבר הראוי להחזיר המותר אחר אכילתו למקום שנטלו משם הא שמעינן ליה לרבי אליעזר דאמר לא קבע בנטילה קמיייתא וכל שכן דדבורא בלא מעשה לא מקבע: **מעטן**. כלי גדול שזוצרין בו את היתים כדי שיתחממו ויתבשל שמנן בתוכן ויהא נוח להוליאו צבית הדד: **טובל אחס אחס במלה ואוכל**. בלא מעשר ולא אמרינן טבולן במלה משוי ליה קבע הואיל ואחת אחת אוכלן מיד: **מן המעטן טהור חייב**. לעשר שאין ראוי להחזיר מותרו כדמוקי לה לקמיה בגבירא טמא שנטמא במגעו וכשמחזירן מתערצין הטמאים עס הטוהרים ומטמא השמן וכיון דאין ראוי להחזיר מותרן ודאי כי שקלינהו מעיקרא אדעתא למיכל לכולהו שקלינהו ושוויה אכילת קבע: **מן המעטן טמא פטור**. מפני שראוי להחזיר המותר וכי שקלינהו מעיקרא ברישא אדעתא למיכל פורתא ואהדורי מותר שקל: **מאי שנה רישא**. דאין יכול להחזיר משום דמעטן טהור והא אפשר להיות גם אם האדם טהור: **וא"ר אבהו**. כולה בגבירא טמא מתוקמא רישא דמעטן טהור לא מצי למהדר. וא"ת הרי נטמאו זיתי המעטן כשנטל מהן לא טמא אלא מקום מגעו ויכול לסלקן משם: ה"ג **רישא במעטן טהור וגבירא טמא דלא מצי למהדר סיפא בגבירא טמא ומעטן דמאי למהדר**: ומשנינן

מחני' נמי. דקבע דדבוריה במוקצה טהור וגבירא טמא עסקינן דלא מצי למהדר מותרו: ופרכינן והלא **מוחזרין ועומדין**. והלא לא נטלן אלא דבורא בעלמא הוא וכיון דכי נטלן ואפשר בחזרה מהניא ליה חזרה ולא מקבע כי לא אפשר בחזרה נמי ולא נטלן אלא דבורא בעלמא אין לן חזרה כזו דאפילו משקל נמי לא שקלינהו: ה"ג **אלא אמר רב שימי בר אשי ב'**. אלא לעולם שבת הוא דקבעה במתני' וכי מסלקת ליה למר זוטרא מסיעיתהי דלא לסייעיה לאבהו ממתני' הכי מסלקיה: **ר"א קא אמר**. מניה מיתית סיעיתא דשבת קבעה אף בשלא נגמרה מלאכתן: **קובעת**. דבר שלא נגמרה מלאכתו שאס הגביה תרומתו נאסר לאכילת עראי עד שיפריש שאר מעשרות: **וכ"ש שבת**. דחשיבא אכילתה. אבל רבנן אימא לן כי היכי דפליגי בתרומה פליגי בשבת: **פ"ש מסיפא**. דלא אפלוג רבנן עליה אלא לעינן צריכה אבל מודו ליה

והלל מוטריו חוזר. היכי מציית למימר דקציעותא משום דבורא הוא והלל אפי' נוטל הרבה מן הטביל בחול ונותן לפניו דמחוי דקציע ליה באכילה מרובה אס דבר הראוי להחזיר המותר אחר אכילתו למקום שנטלו משם הא שמעינן ליה לרבי אליעזר דאמר לא קבע

המביא פרק רביעי ביצה

והלל מותרו חוזר. ולרבי אליעזר אפי' נטל הרבה מן הטביל בחול לא היו קציעות כדמוכח בסמוך בדבר הראוי להחזיר מותר וכל שכן דדבורו אינו קובע:

רישא במעטן טהור וגבירא טמא דלא מצי למהדר. וא"ת והרי נטמאו זיתי המעטן כשנטל מהן וי"ל דלא טמא אלא מקום מגעו ויכול לסלקן מלמעלה שלא יגע באחרים ומ"מ אינו ראוי להחזיר המותר לפי שמתערצים הטוהרים עס הטמאים כך פ"ה אי נמי כגון שנטלו בפשוטי כלי עץ או שנתן לו חזרו: **והלל** הן מוחזרין ועומדין. דלא נטלן אלא דבורא בעלמא ואין לן חזרה גדולה מזו דאפי' בראוי להחזיר לא מקבע כ"ש בלא נטל כלל:

אלא אמר רב שימי בכו'. ודאי לר' אליעזר קובע שבת אפילו בלא נגמרה מלאכתו כמו גבי תרומה אבל לרבנן דמתירין גבי תרומה לא ידעינן גבי שבת:

תא שמע מסיפא. דלא פליגי רבנן אלא דוקא בצריכה: **[שאני התם כיון דאמר מכאן]**. והכא לא שייך למפוך שבת והלא מותרו חוזר דלרבנן לית להו סך סבירא ‏י דלעולם מותרו קובע:

רבי אליעזר אומר יגמור בשבת אלא ב'. וא"ת מ"ש מתניוקות שטמנו ללמואצי שבת לא יאכלו ויש לומר דהתם יחדוס לאכילת שבת אבל הכא לא יחדוס לשבת כפי' רש"י אי נמי דהתם מיירי בתאניס דנגמרה מלאכתן אבל הכא מיירי באשכול שלא נגמרה מלאכתו:

אחד שבת ‏^(א) **אינו קובע וכו' אינו קובע אלא בדבר שנגמרה מלאכתו**. ואס תאמר מאי נפקא מינה כיון דאינו קובע אלא בדבר שנגמרה מלאכתו וי"ל דנפקא מינה דקובע אפי' קודם ראיית פני הבית: **שבת לאפוקי מדהלל**. ונדין הוא דהו"מ למנקט לאפוקי

מדרכי אליעזר דאמר קובע אפי' בדבר שלא נגמרה מלאכתו ומשום הכי לא נקטיה משום דלאו רבותא הוא דנלאו הכי אין הלכה כמותו דשמוטי הוא ומ"מ קאמר בסמוך תרומה לאפוקי מדרכי אליעזר דלא

קובעת במעשר בדבר שלא נגמרה מלאכתו אלא רבי אליעזר:

הדרן עלך המביא

דדוקא ע"ש בשציעית הא בשאר שני שצוע אסור משום מעשר: **דעצל מוכן הוא כו'**. כדפרי'. והכא לא מצי למפךר והרי מותרו חוזר כדפריך לעיל אליבא דר"א משום דרבנן שמעינן להו דאפילו מותרו חוזר דחילל עליה קציעותא הלכך איכא למתלי טעמייהו דרבנן במתני' נמי משום דליהו קצעיה ולא משום שבת: **ורמיניה**. דר"א ארדכי אליעזר: **היה אוכל באשכול**. וסתם אשכול לאו גמר מלאכה היא דסתם ענבים לדריכה קיימי: **ונכנס מגנה**. שלקטס משם וזא לו לחצר: **ר"א אומר יגמור**. אס ראה לגמור בחצר יגמור אכילתו דאין חצר קובעת דבר שלא נגמרה מלאכתו: **רבי יהושע אומר לא יגמור**. קסבר חצר קובעת דבר שלא נגמרה מלאכתו: **הכי גרסינן חשכה ליני שבת רבי אליעזר אומר יגמור**. אס ראה לגמור כי היכי דאמר בחצר אמר שבת נגמרה אכילתו דאין שבת קובעת דבר שלא נגמרה מלאכתו ומתניתין אוקימנא טעמא דר"א דבשאר שני שצוע לא משום דשבת קבעה דמשום דבוריה לא מצינא למימר דהא לרבי אליעזר מותרו חוזר: **הכי גרסינן רבי נתן אומר לא כשאמר רבי אליעזר יגמור בחצר יגמור אלא ילא חוץ לחצר ויגמור ולא כשאמר יגמור בשבת יגמור אלא ימסין כו'**. ותריייהו ארדכי אליעזר קאי דאיית ליה לרבי אליעזר שבת קבעה ומיהו למואצי שבת יגמור דלא דמיא ליתניוקות שטמנו תאניס דתנן זהו לעיליט למואצי שבת לא יאכלו דהתם לאכילת שבת יחדוס הלכך קבעה עלייהו אבל זו לא יחדה לשבת. יש ספרים שהיט כתובה זהס בשצוש וכן גרסינן לה במשנה דמסכת מעשרות דרבי נתן בתוספתא דמעשרות הכי איתמר: **ואחד מקח**. אס מוכן לחצירו קודם גמר מלאכה לא אמרינן אחשבינהו זהכי ואכטריכא ליה לרבי יוחנן לאשמועינן משום דאיכא למאן דאמר קבעה כדלקמן[‏]: **שבת**. אינטריך לרבי יוחנן למימר: **לאפוקי מדהלל**. דלית הלכתא כותיה אלא כרבנן דפליגי עליה: **הלל לעזמו**. הלל לבדו אוסר משמע דכל דורו חלוקין עליו:

וקדש עליהן היום א"ר יהודה הלל עצמו אוסר, ומדקאמר וקדש עליהן היום, שמע מינה דבבר שלא נגמרה מלאכתו [הוא], דאם נגמרה מלאכתו מאי איריא קדישה שבת אפילו בחול נגמרה מלאכתו אסור.

(א) שם בפ"ח הלכה ב' והוא תוספתא דתרומות פ"ח.

לה.

עא א מ"י פ"ה מהל' מעשר הל' יח:

עב ב מ"י שם פ"ג הלכה ד:

עג ג מ"י פ"ד שם הלכה ז [נטוש"ע י"ד סי' שלא פטי' צג]:

עד ד מ"י פ"ה שם הלכה (כב) וכן כג טוש"ע יו"ד סימן שלא פטיף קדין]:

עה ה מ"י פ"ג שם הלכה ג [נטוש"ע י"ד סימן שלא פטיף פג]:

רבינו חננאל

ראקשנין אמאי מחיב ר' אליעזר בדבר שלא נגמרה מלאכתו, והלא מה שישאר מכרי אכילתו מחזירו אצל העיקר שטלו ממנו עד שתגמר מלאכת הכל כאחת, ושמעין ליה לר' אליעזר דכי האי גונא לא קבע, דתנן במעשרות פרק ד', הנוטל זיתים מן המעטן טמא פטור מפני שמחזיר את המותר. ואוקימנא לרישא במעטן טהור וגבירא טמא, דלא מצי לאהדורי מה שישאר לו מן הזיתים, וסיפא במעטן טמא וגבירא טמא, דאכיל מאי דאכיל ומאי דאשתייר ליה מן זיתאי מהדר להו למעטן ולפיכך פטור. ופיקנין מתניתין נמי במעטן טהור וגבירא טמא. ואקשנין והלא מתניתין מוחזרין ועומדין הן, כלומר עדיין לא נגע בהן כלל, אלא דיבור בלבד אמר מיכן אני נוטל למחר. אמר רב שימי בר אשי ר' אליעזר לטעמיה דאמר אפילו תרומה קובעת, וכל שכן כשיאמר מיכן אני אוכל למחר, דתנן במעשרות פרק ב', פירות שתרמן עד שלא נגמרה מלאכתן ר' אליעזר אוסר לאכול מהן עראי וחכמים מתירין. ת"ש מסיפא ורב"א עד שירשוש ויאמר בו'. כענין הראשון ופשוטה היא. הנה העמרנו טעמא דר' אליעזר משום דאמר מיכן אני אוכל למחר קבעה לה שבת עילוה. ורמי דר' אליעזר אדר' אליעזר, דתנן בתרומות פרק ח', היה אוכל באשכול ונכנס מגינה לחצר, ר' אליעזר אומר יגמור, ר' יהושע אומר לא יגמור. חשכה בלילי שבת ר' אליעזר אומר יגמור כו'. הנה כיון שהיה אוכל באשכול מערב שבת וחשכה בלילי שבת, כאילו אמר מיכן אני נוטל, כיון שתופס בירו האוכל ואוכל, וא"ד אליעזר יגמור ולא קבעה שבת. ומשנינן הוהם כדרכי ר' נתן בירושלמי[‏], דתני ר' נתן לא שאמר ר' אליעזר משום שהתחיל באשכול בהיתר יגמור, אלא שר' אליעזר אומר ימתין עד מוצאי שבת ויגמור, ש"מ אבל בשבת לא, משום דקבעה לה שבת כי האי גונא. א"ר יוחנן אחד שבת ואחד חצר ואחז תרומה ואחד מקח, כולן אין קובעין אלא בדבר שנגמרה מלאכתו. שבת לאפוקי מחלל, דתניא המעביר פירות במקום למקום

^[א] שם בפ"ח הלכה ב' והוא תוספתא דתרומות פ"ח